

1502244-18.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... preso anteriormente pela prática de roubo e que estava residindo na "Favela do Brejo", na rua. A respeito dos fatos, confessou parcialmente a prática do furto, afirmando ter escalado o local dos fatos, retirado os fios elétricos, mas acabou dormindo no forro do local. Negou ter sido agressivo na abordagem policial e negou também ter se atribuído falsa identidade, informando o nome de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1502244-18.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502244-18.2022.8.26.0530 C.: 1094/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS ANTONIOLLI

VISTOS.

I.

LUCAS DOS SANTOS ANTONIOLLI está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal (Fato 1), no artigo 329, "caput", do Código Penal (Fato 2) e no artigo 307, do Código Penal (Fato 3), tudo na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 28 de setembro de 2022, por volta de 09h45min, na Rua São Paulo, nº 1002, bairro Campos Elíseos, nesta cidade, o réu subtraiu para si, mediante escalada, 4 kg. de fios de cobre, avaliados em R\$ 140,00, pertencentes à vítima W.M.L., com 63 anos de idade quando dos fatos (fls. 03/05, 08/10, 13 e 44/51) (Fato 1).

Consta ainda que, na mesma data e local acima descritos, o acusado opôs-se, com violência, à execução de sua prisão em flagrante (ato legal) efetuada pelos policiais militares Robison Carlos Levandovski Nunes e Thiago Roberto Araújo da Silva (fls. 03/04 e 08/10) (Fato 2).

Consta, por fim, que o réu, na mesma data e local acima descritos, atribuiu-se

falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em livrar-se da responsabilidade e prisão pelos crimes acima descritos, que praticou (fls. 03/04 e 08/10) (Fato 3).

Segundo se apurou, o acusado apoiou os seus pés sobre a parede lateral da entrada de acesso do imóvel da vítima, servindo o compartimento do cavalete de água como apoio para tanto (restando seus sistemas de fixação, do tipo parafusos com buchas, amolgados com torções, retorcidos e parcialmente extraídos) e assim escalou a parede de três metros de altura, alcançando o forro, onde, com o auxílio de uma faca, cortou os fios que ali se encontravam e após isso separou a res para ser levada e então dormiu no local da subtração.

A vítima, ao perceber que algo estava errado em seu imóvel, acionou a Polícia Militar, sendo então comunicados, via COPOM, os dois policiais militares acima mencionados, os quais para lá se deslocaram.

Com o auxílio de uma escada, os referidos agentes subiram até o telhado do imóvel, ocasião em que notaram telhas removidas e o acusado ainda dormindo.

Ao ser abordado, o furtador tentou fugir e entrou em efetiva e violenta luta corporal contra os mencionados policiais militares, certo que no momento em que pulou em um muro situado na lateral do imóvel, o mesmo feriu-se na cerca concertina que ali havia, sendo então detido.

Quando de sua identificação, o réu disse que seu nome era "Rafael dos Santos Antonioli" (nome de um seu irmão), tentando se livrar da responsabilidade pelos crimes que praticara e impedir que os policiais descobrissem que pendia contra ele mandado de prisão expedido nos Autos nº 0000804-03.2021.8.26.0496, pelo DEECRIM UR6.

Informalmente, confessou a subtração da res, alegando que o fez através de uma faca.

O Doutor Promotor de Justiça pleiteou seja fixada, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na Recomendação nº 9/2021-PGJ/CGMP, indenização, diante dos prejuízos sofridos pela vítima, incidindo-se juros de mora e correção monetária a partir da data do delito, nos termos do artigo 398, do Código Civil c.c. o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 60/61), de modo que torno sem efeito o recebimento da denúncia constante no termo de audiência de fls. 70/71.

O réu foi citado (fls. 68) e foi apresentada a resposta à acusação (fls. 70/71).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha em comum, e ao final, o acusado foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 70/71.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 70/71) requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado, pela prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade e absolvição pelo crime de resistência, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pelos antecedentes criminais ostentados pelo acusado e a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena. O Doutor Defensor (termo de audiência de fls. 70/71), inicialmente requereu a absolvição do acusado da imputação do delito de resistência. Pleiteou também a absolvição do réu dos demais crimes a ele imputados, afirmando que, em relação ao delito de furto, houve uma desistência voluntária, pelo ato do réu adormecer durante a empreitada criminosa, aplicando-se o artigo 15,

do Código Penal e o réu responderia eventualmente por algum dano causado no estabelecimento, mas não por furto, muito menos por furto qualificado. Em relação ao delito de falsa identidade, pleiteou a absolvição do acusado, alegando que se trata de crime impossível, pois, ainda que o réu tenha se identificado pelo nome do irmão, isso seria inútil porque ele seria submetido a identificação criminal, já que ele não apresentou nenhum documento de identidade. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação da reincidência do réu com a confissão em relação ao crime de furto tentado. Na terceira fase, pediu o reconhecimento da tentativa, já que a ação da subtração não foi consumada. Por fim, pleiteou a fixação de regime diverso do fechado e que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de detração.

É o relatório.

DECIDO.

O réu LUCAS DOS SANTOS ANTONIOLLI foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 70/71) e disse ter 27 anos de idade e que já esteve preso anteriormente pela prática de roubo e que estava residindo na "Favela do Brejo", na rua. A respeito dos fatos, confessou parcialmente a prática do furto, afirmando ter escalado o local dos fatos, retirado os fios elétricos, mas acabou dormindo no forro do local. Negou ter sido agressivo na abordagem policial e negou também ter se atribuído falsa identidade, informando o nome de seu irmão, Rafael dos Santos Antoniolli.

A vítima W.M.L. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 70/71) e disse que na data dos fatos, ao chegar em sua loja, percebeu que a energia elétrica estava desligada e então chamou um eletricista, o qual encontrou o réu dormindo na laje do estabelecimento. Então, a vítima acionou a Polícia Militar e dois policiais subiram no telhado e então o réu fugiu, porém foi detido por um transeunte e depois foi conduzido à Delegacia de Polícia. Afirmou que o réu retirou uma grande quantidade de fios elétricos do local, os quais foram restituídos à vítima na delegacia e confirmou que o réu se apresentou com o nome do irmão dele, segundo relato do doutor Delegado de Polícia. Informou que o réu não ofereceu resistência na abordagem e somente tentou fugir e disse que nenhum dos policiais ficou machucado. Por fim, negou conhecer o réu anteriormente aos fatos e disse ter 63 anos de idade.

O policial militar Robison Carlos Levandovski Nunes foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 70/71) e relatou que foram acionados, através do 190, para atenderem uma ocorrência de furto em andamento pela Rua São Paulo, onde, segundo informações do proprietário do estabelecimento, havia um indivíduo furtando a fiação elétrica do local e então, subiram no telhado, onde havia telhas abertas e encontraram o réu dormindo dentro do forro do local. Solicitaram que o réu saísse do local e então o réu entrou em embate corporal com a equipe policial e tentou se evadir pelos telhados dos imóveis próximos, porém foi detido posteriormente, na via pública, por outra equipe policial. Diante do fato do réu ter sofrido lesões durante a fuga, ele foi conduzido ao hospital e depois no Distrito Policial. Confirmou que o réu apresentou nome falso, informando a qualificação de seu irmão como sendo dele e depois da descoberta do nome verdadeiro, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Disse que o réu já havia retirado os fios elétricos do local com o uso de uma faca de serra, a qual não foi localizada. Afirmou que no momento que o réu saiu do forro do local, quando o depoente tentou algemar o acusado, o réu, esguio, conseguiu empurrar o depoente, o qual caiu sobre o telhado, mas não se machucou e o réu conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga até ser abordado posteriormente. Por fim, confirmou que o réu se apresentou com o nome do irmão do mesmo, mas não apresentou documento algum e disse que estava em situação de rua.

A materialidade do delito de furto qualificado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto exibição, apreensão e entrega de fls. 13, pelo

auto de avaliação de fls. 50/51, bem como pela confissão do acusado e pelos depoimentos da vítima, W.M.L. e do policial militar Robison Carlos Levandowski Nunes, que confirmaram a ocorrência do furto descrito na denúncia.

A autoria do delito de furto qualificado restou incontroversa, em face da confissão espontânea do acusado, que admitiu ter escalado o local e alcançado o telhado do estabelecimento, retirado a fiação elétrica, mas acabou dormindo no forro do local, o que foi confirmado em juízo pelos depoimentos da vítima, W.M.L. e do policial militar Robison Carlos.

A qualificadora da escalada ficou comprovada pela confissão do réu, o qual afirmou ter escalado o local dos fatos, até alcançar o telhado, onde removeu telhas e ingressou no forro do imóvel, de onde retirou a fiação elétrica, o que foi corroborado pelo laudo pericial do local dos fatos, de fls. 44/49, que constatou que: "Notava-se algumas marcas de sujidades e remoções de poeira, na parede lateral a entrada do acesso ao imóvel, acima do compartimento do cavelete de água, o qual possivelmente servira de apoio para o(s) autor(es) realizar(em) a escalada de aproximadamente 3,00 metros até a cobertura; O toldo localizado na fachada e logo acima do cavelete, encontrava-se com seus sistemas de fixação, do tipo parafusos com buchas fixados na parede amolgados com torções e parcialmente extraídos desta, estando este retorcido, possivelmente em virtude do apoio para a escalada do(s) autor(es), notando-se neste também marcas de remoção de sujidades..." e que "Houve constatação dos danos e a presença de marcas decorrentes da escalada".

Com relação à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas "h" (contra pessoa idosa), ainda que esteja comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos de idade na época dos fatos, entendo que esta agravante somente incide quando o réu tem conhecimento prévio que a vítima era idoso e contou com esta circunstância para praticar o delito, presumindo-se uma maior facilidade de consumação do delito, o que não restou demonstrado no caso dos autos, pois ao que consta o réu não conhecia a vítima.

No mais, entendo que é caso de acolher o pedido da Defesa de reconhecimento da tentativa, pois o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que acabou dormindo no forro do local dos fatos, de modo que sua ação foi interrompida pela chegada dos policiais militares, com isso, deve incidir a regra prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, sendo que fixo a diminuição da pena no patamar de 1/3 (terço), considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu, ou seja, o fato do réu ter sido abordado quando já estava na posse da fiação elétrica removida do local, pronta para a subtração. Não é caso de reconhecimento de desistência voluntária, pois o fato de ter dormido no forro da residência, antes de concluir a subtração dos fios, não é indicativo de desistência voluntária da consumação do furto, pois, em tese, pode-se concluir que se tivesse acordado antes da chegada dos policiais certamente teria saído do local levando consigo os fios subtraídos, pois isso, não vejo o ato de ter dormido como desistência voluntária do furto, por isso, deve responder pela tentativa.

Quanto ao crime de falsa identidade, ainda que o réu tenha negado ter se apresentado com o nome de seu irmão, entendo que o referido delito ficou comprovado pelos depoimentos da vítima, W.M.L. e do policial militar Robison Carlos e pelo histórico do boletim de ocorrência de fls. 08/10, sendo constatado que o réu apresentou falsamente o nome de seu irmão, "Rafael dos Santos Antonioli", ao ser preso e qualificado no auto de prisão em flagrante, uma vez que havia mandado de prisão expedido em desfavor do acusado.

Com isso, tenho como também configurado o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, que é imputado ao réu.

No que tange ao delito de resistência, imputado ao acusado, em que pese a afirmação

do policial militar Robison Carlos de que o acusado tentou fugir do local ao ser abordado, o empurrando e causando sua queda sobre o telhado do imóvel, por outro lado, o acusado e a vítima W.M.L. negaram a ocorrência de oposição ilegal do réu à execução da abordagem policial. Além disso, ficou duvidoso se o réu tentou fugir quando percebeu que seria preso ou se ele ofereceu resistência efetiva à execução do ato legítimo dos policiais de abordagem e vistoria, com a prática de agressão física contra os policiais. Também observo que não foi constatada nenhuma lesão corporal nos policiais militares, conforme depoimento do próprio policial Robison Carlos.

Desta forma, entendo que a prova colhida não é suficiente para a formação de um juízo seguro a respeito da configuração do crime de resistência, por isso, é caso de absolvição pela falta de provas.

Assim, rejeito as teses defensivas que pedem a absolvição do acusado do crime de furto, sob a alegação de houve desistência voluntária, e do crime de falsa identidade, afirmando se tratar de crime impossível, e tenho como configurados apenas os delitos previstos nos artigos 155, § 4º, inciso II, do Código Penal e no artigo 307, do Código Penal.

Observo que o réu LUCAS é reincidente pela prática de crime doloso contra o patrimônio (cf. certidão de fls. 17/18 e F.A. de fls. 19/21), de modo que ele não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal e nem à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou ao sursis.

Na fixação das penas-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o caso dos autos permaneceu dentro da normalidade para a espécie, então fixo as penas nos mínimos legais de 02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de furto qualificado tentado e de 03 (três) meses de detenção para o delito de atribuição de falsa identidade. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 17/18 e F.A. de fls. 19/21) com a atenuante da confissão espontânea do acusado com relação ao crime de furto qualificado, de modo que mantenho a pena do referido delito, conforme acima fixado e agravo a pena do delito de atribuição de falsa identidade em 1/6 (um sexto), perfazendo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Terceira fase: em face da tentativa do crime de furto e, considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu, que se aproximou da consumação, conforme exposto acima, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena. Regime inicial: em face da reincidência do acusado, então fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento das penas privativas de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUCAS DOS SANTOS ANTONIOLLI, RG: 40.193-854-SSP/SP, filho de Luiz Antônio Antonioli e Márcia dos Santos Antonioli, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, que será cumprida inicialmente em regime semiaberto; e 06 (seis) dias-multa, por incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; e à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incurso no artigo 307, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da acusação de praticar o delito previsto no artigo 329, "caput", do Código Penal, fundamentando a absolvição no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso desde o flagrante e uma vez formada a culpa em primeira instância não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, mesmo porque, ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para evitar a prática de novos delitos, especialmente crimes contra o patrimônio, e assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se-o na prisão onde se encontra.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 628/2022 (CPA 2021/104300), proceda-se à inserção do evento "Cód. 113 - Regime Semiaberto - Resol. CNJ 474/2022" no histórico de partes, com emissão e envio da guia de recolhimento ao Juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no Comunicado CG 574/2022.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito